



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/273/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד מפקח על רישום מקרקעין
אורי שלומאי

תובעים

1 קיפניס חתונה

2 קיפניס אריה יצחק

באמצעות ב"כ: מיה קריכלי
רחוב אבני איתן 11 ראשון לציון
טל': 0528325800 פקס: 035222884

נגד

נתבעים

1 לכצ'קוב ז'נה

2 כהן גטה

3 כהן אברהם

4 לביא דיקלה

5 לביא שמואל

6 פסיס קובי יעקב

7 פסיס אירינה

8 עבו יצחק

9 חסן ענת

10 כהן שלום

11 כהן אסתר

12 פורטנוי יהודה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/273/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

פורטנוי אהובה	13
אהרונוב בנימין	14
אהרונוב ברוריה	15
פיינבורד איגור	16
גוטשטין אליהו	17
גוטשטיין לאה	18
ג'הניאן נוסרת	19
גהניאן הרצל	20
אלחרר סוראיייה	21
ג'הניאן דליה	22
רחים רהים ג'הניאן	23
סמואל ג'הניאן	24
מישל מיכאל ג'הניאן	25
מושייב נינה	26
משה אריה	27
משה אביבה	28
והבה דוד	29
והבה רינה	30
רוזן יולנדה	31
קידרון ניקול שרה אלגרה	32
ישראל חיים ויקטור	33
ישראל צפורה	34



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/273/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בן זקן יהודה	35
בן זקן שמחה	36
קפלן טאטיאנה	37
קפלן לב	38
זילברשטיין רות	39
זילברשטיין שלמה	40
צור רבקה	41
שורץ אסנת	42
בן נון ירון	43
בן נון ורד	44
פרנקל טל אידה	45
צרפתי צבי ושות' חברה לבניין וקבלנות בע"מ	46
לוי נאוה	47
פרי עפרה	48
גנאח פורטונה	49
פרנקל אורלי מרים	50
רוגנשטיין רויטל	51
רוגנשטיין אילן	52
צרפתי גדעון	53
צרפתי רבקה	54
גרושקה משה פנחס	55
יונה צדוק	56



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/273/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

57	יונה קבריטי רינה
58	הורנשטיין אריאלה
59	זלטה דעה
60	זלטה איתן אליהו
61	מרום משה
62	מרום אסתר
63	אביטל דניאל
64	חברת חשמל לישראל

באמצעות ב"כ: עו"ד דרור גלמן
תש"ח 2, תל-אביב יפו
טל': 03-5222129 פקס: 03-6098878

פסק דין

1. תביעה שהורתה בבקשה למתן צו עשה להתקנת מנגנון פיקוד שבת במעלית הבית המשותף וסופה בקביעת כשרות החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית.

העובדות הצריכות לעניינו

2. עניינו בבית המשותף ברחוב יצחק רבין 22 בחולון, הידוע כגוש 6873 חלקה 26 (להלן – **הבית המשותף**). הבית המשותף מורכב מארבעים דירות על פני שמונה קומות, לבית תקנון מוסכם והרכוש המשותף כולל שתי מעליות.
3. התובעים הם בעליה של דירה המצויה בקומה העליונה בבית המשותף (תת חלקה מס' 38) שמעוניינים בהתקנת מנגנון פיקוד שבת באחת משתי המעליות בבית המשותף.
4. התובעים פנו לנציגות הבית המשותף בבקשה להתקין מנגנון פיקוד שבת באחת המעליות על חשבונם ובשעות קבועות ומוגדרות מראש. ביום 18.2.2020 התקיימה אסיפה כללית של בעלי הדירות בבית המשותף שבה נדונה בקשת התובעים; בסופה הצביעו 17 בעלי דירות בעד הבקשה ו-14 התנגדו. 8 בעלי הדירות הנוספים לא נכחו באסיפה הכללית ולא הצביעו (להלן – **האסיפה הראשונה**). ביום 27.2.2020 פרסמה נציגות הבית את פרוטוקול האסיפה הראשונה במסגרתו ניתן ביטוי להחלטה שהתקבלה בדבר דחיית בקשת הנתבעים להתקנת מנגנון מעלית שבת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/273/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5. ביום 20.07.2020 הגישו התובעים תביעה זו שעניינה צו עשה להתקנת מנגנון מעלית שבת בבית המשותף. ביום 9.5.2021 התקיים דיון בנוכחות הצדדים בסופו הוריתי על כינוסה בשנית של האסיפה הכללית שתקבל החלטה בעניינה של בקשת התובעים, כפי שיפורט להלן.
6. בהתאם לכך, התכנסה ביום 8.6.2021 האסיפה הכללית בסופה הוחלט על עריכת הצבעה בכתב בנושא התקנת מנגנון מעלית שבת (להלן – **האסיפה השנייה**). ביום 23.6.2021 פרסמה נציגות הבית המשותף את תוצאות ההצבעה של האסיפה השנייה.
7. כפי שיתואר להלן, הצדדים חלוקים בעניין תוצאות ההצבעה, בהינתן שגם המוכרים וגם הקונים של דירה מספר 19 בבית המשותף (תת חלקה 19) הצביעו, כל אחד באופן אחר. וזו השאלה העומדת להכרעה.

תמצית כתבי התביעה וההגנה

8. לטענת התובעים, בקשתם להתקנת מנגנון שבת למעלית נובעת מכך שהם וחמשת ילדיהם שומרי שבת ואינם עושים שימוש במעלית במהלך השבת וחגי ישראל. נטען, כי בתם של התובעים חלתה במחלת סכרת נעורים ובעקבות מחלתה היא אינה מסוגלת לעלות ולרדת במדרגות. על כן, פנו התובעים לאסיפה הכללית לקבלת הסכמה להתקנת מנגנון פיקוד שבת וזאת בהתאם להוראת סעיף 59א(א)1 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – **חוק המקרקעין**), הקובעת כי בהעדר מנגנון כאמור יש צורך בהסכמת רוב בעלי הדירות להתקנתו.
9. לטענת התובעים, גם במסגרת האסיפה הכללית הראשונה ניתנה הסכמת רוב בעלי הדירות להתקנת מנגנון מעלית שבת ופרוטוקול הנציגות מוטעה. מעבר לכך, מכוח פרשנות החוק ותכלית החקיקה ניתן להסיק שכוונת המחוקק הייתה להקל בהתקנת ובהפעלת מעלית שבת במקרה דנא, יש גם לתת משקל לעקרון תום הלב, בשים לב לכך שהתובעים הציעו לשאת בנטל הכלכלי ולעשות שימוש מינימלי במעלית השבת בשונה מהנתבעים, שהתנגדו לבקשה תוך התעלמות מכך שמדובר במקרה ייחודי והומניטרי.
10. הנתבעים טענו מנגד, כי התובעים מבקשים להפר את ה'סטטוס קוו' של הבית המשותף שאינו בעל צביון דתי, שעה שבעת רכישת דירתם, ידעו התובעים שמדובר בשכונה חילונית ובבניין שמרבית דייריו חילונים. כמו כן, הובהר לתובעים לפני שרכשו את הדירה, שרוב בעלי הדירות מתנגדים למעלית שבת. עוד נטען, כי מחלת הסוכרת אינה סיבה מספיק טובה להחזקת מעלית שבת לשימוש דירה אחת, זאת בשים לב לכך שהתקנת מנגנון למעלית שבת עלולה להגדיל את הבלאי של המעלית. על רקע האמור נטען כי דרישתם של התובעים לוקה בחוסר תום לב תוך ניסיון לפגוע בזכות היסוד של בעלי הדירות לשמור על קניינם, כבודם וחירותם. יצוין, כי במסגרת קדם המשפט הנתבעים גם טענו לרעש בלתי סביר כתוצאה מהפעלת מעלית השבת, וביקשו צו המורה לתובעים להימנע מכל פעולה חד צדדית בנושא.

ההליכים לאחר ישיבת קדם משפט



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/273/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

11. כאמור, ביום 9.5.2021 התקיים דיון קדם משפט בסופו הוריתי על כינוס מחדש של האסיפה הכללית לאחר שהתרשמתי שיש לברר את עמדתם של כלל בעלי הדירות ולקבל החלטה כדין. כמו כן, קבעתי שככל שלא תתקבל הסכמה של רוב בעלי הדירות במסגרת הישיבה, הצדדים יהיו רשאים להמציא בתוך 15 יום את עמדתם של יתר בעלי הדירות.
12. בהתאם להחלטתי, ביום 8.6.2021 התקיימה האסיפה השנייה. באסיפה זו הוצגה ההצעה הבאה (להלן - **ההצעה**):

"מנגנון פיקוד מעלית שבת

הצעת משפחת קיפניס

נוסח מיום 10/6/21

1. משפחת קיפניס מתחייבת כי אישור הבקשה להפעלת מנגנון פיקוד שבת נובע מנסיבות הומניות בלבד עקב סכנת חיים לבת המשפחה בלרדת / לעלות במעלית [צ"ל במדרגות – א"ש] עקב תנודות בערכי הסוכרת. המנגנון יותקן בנסיבות אלה ויוסר ביום שלא תהיה בעיה רפואית או בת המשפחה תחדל מלהתגורר בבית.
2. משפחת קיפניס מתחייבת כי תממן את התקנת מנגנון פיקוד מעלית שבת. כמו כן מתחייבת לממן את עלות פירוק המנגנון במקרה ולא יהיה קיים יותר צורך במנגנון פיקוד שבת (בהתאם לסעיף 1).
3. משפחת קיפניס תישא בהוצאות בלאי והפעלה שוטפת בעקבות הפעלת אותה מעלית, בהתאם להערכת חברת המעליות (בסדר גודל של 80-100 ש"ח בחודש).
4. מעלית השבת תופעל בכל שישי-שבת או ערב חג-חג בהיקף של 90 דקות הפעלה נטו. המעלית תעבוד לפי מנגנון של פעמים 15 דקות וטווח של שעה בערב, 15 דקות בבוקר וכנ"ל לפני צאת השבת-חג. המעלית תשמש את שאר הדיירים באופן רגיל מעבר להפעלות אלה.
5. מעלית השבת תעלה ותרד בין הקומות 0 ו-8 בזמני הפעלת המנגנון. היא לא תעצור בקומות אחרות.
6. במקרה של תקלה במעלית האחרת אשר משמשת את הדיירים, מנגנון פיקוד מעלית השבת יבוטל על מנת שהדיירים יוכלו להשתמש במעלית תקינה אחת עד לתיקונה של האחרת.
7. בתקנון הבית המשותף יתווסף סעיף מעלית שבת המגדיר את היקף השעות ותדירותם בהתאם בהצעה לעיל. בעלי דירות חדשים וקיימים לא יוכלו לשנות דבר ממה שיוגדר בתקנון. משפחת קיפניס תדאג להסיר את סעיף מעלית השבת מתקנון הבית המשותף ביום שבו יוסר המנגנון (בהתאם לסעיף 1).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/273/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

8. המפקח על הבתים המשותפים ייתן תוקף לתקנון זה, וכן יקבע שלא יהיה ניתן לשנות את ההצעה לפי החוק הקיים היות וההצעה שהתקבלה על רוב הדיירים התקבלה עבור מעלית שבת במטרה ספציפית זו כפי שהוגדרה בסעיף 1.
9. הזמנת המנגנון והפעלתו יתבצעו רק לאחר קבלת פסק דין שמאשר את ההצעה במלואה ולאחר שינוי תקנון הבית המשותף."

13. ביום 27.6.2021 הגישו התובעים הודעה לפיה התבצעה הצבעה על ההצעה בהתאם למתווה שנקבע בהחלטה מיום 9.5.2021, לפי טפסי הצבעה שהוגשו. לפי פרוטוקול האסיפה השנייה שצורף להודעה, תוצאות ההצבעה על פי ההצעה בהתאם לטופסי ההצבעה שהוגשו, היו כלהלן: 21 בעלי דירות תמכו בהסדר ו-19 התנגדו לו. כמו כן, צוין בפרוטוקול כי התקבלו 2 טפסים של אותה דירה (דירה 19) – האחד מבעל הדירה שמכר את דירתו והצביע בעד ההצעה והשני מרוכשת הדירה שהודיעה שהיא מתנגדת. יצוין כי שפרוטוקול האסיפה הכללית נערך על ידי משה מרום, אחד הנתבעים, והוא חתום על ידי שלושה שלא ניתן לזהות את שמם על גבי הפרוטוקול.

14. במסגרת הודעת התובעים הובהר כי ישנה מחלוקת בין הצדדים בנוגע להצבעת בעלי דירה מספר 19 (להלן – **המוכרים**) שלפי הנמסר בהודעה נמכרה לרוכשת המתנגדת להצעה (להלן – **הקונה**), והתשלום האחרון עבורה הועבר יום לפני סיום ההצבעה.

15. בהחלטתי מיום 28.6.2021 הוריתי לנתבעים להגיב להודעת התובעים בתוך 14 יום, ומשלא הוגשה תגובה, נתתי תוקף של פסק דין להצעה שאושרה על ידי רוב בעלי הדירות כפי שמשתקף בפרוטוקול (מלבד סעיף 8 להצעה שעניינו ברישום תקנון מוסכם מתוקן).

16. ביום 20.7.2021 הגישו הנתבעים בקשה לביטול פסק הדין, בטענה שהודעת התובעים והחלטתי מיום 28.6.2021 לא הועברה לידיהם. לגופו של עניין, נטען שתוצאת ההצבעה מצביעה על שוויון ומשכך אין רוב להתקנת מנגנון שבת במעלית. בבקשה המתוקנת מטעם הנתבעים, הוגש תצהיר מטעם אחד הנוכחים באסיפה הכללית, אילן רוגשטיין, המעיד על מחלוקת שהתגלעה במסגרת האסיפה הכללית בשאלה האם קיימת זכות הצבעה למוכרים של דירה 19 שלכאורה עזבו את הדירה לטובת דיירים חדשים שרכשו אותה. כמו כן, צורפה לבקשה הודעה של הקונה ממנה עולה כי הקונה קיבלה את החזקה בדירה ביום 20.6.2021 וממועד זה היא בעלת מלוא זכויות בדירה למרות שלא נרשמה על שמה, והיא מתנגדת להתקנת מנגנון פיקוד שבת.

17. לאור האמור, קבעתי בהחלטתי מיום 31.8.2021 שעולה מהודעות הצדדים שמדובר במחלוקת משפטית וכי אין מחלוקת על העובדות; ובנסיבות אלה אין מנוס מלהכריע בשאלה זו, חרף הימנעותם של הנתבעים מהגשת תגובה. משכך, הוריתי על ביטול פסק הדין מיום



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/273/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

18.7.2021 שנתן תוקף להצעת התובעים והוריתי לצדדים להגיש סיכומים בשאלת כשרות

ההצבעה ותוצאותיה.

18. לאור החלטתי הנ"ל הצדדים הגישו סיכומיהם בתיק, כמפורט להלן.

סיכומי הצדדים בעניין תוצאות האסיפה הכללית

19. התובעים טוענים כי לאחר קדם המשפט החלו בהידברות עם הנציגות לשם גיבוש מתווה מוסכם, "הצעה משופרת" כלשונם, אשר בסופו של יום הייתה גם על דעת הנציגות והוצגה בפני האסיפה הכללית במסגרת האסיפה השנייה. בסופה של האסיפה השנייה נציגות הבית המשותף תכננה לקיים הצבעה, המתנגדים סירבו לקיימה בטענה שהדיירים עדיין לא הבינו את כל ההיבטים הנובעים מההצעה החדשה שהוצגה באסיפה זו, ומשכך הוחלט לתת לבעלי הדירות שהות של 14 יום ממועד הישיבה לצורך הצבעה באמצעות פתקי הצבעה, שתוצאותיה סוכמו על ידי הנציגות.

20. אמנם, על פי הפרוטוקול התקבלו שני פתקי הצבעה מטעם דירה 19, אך לטענת התובעים יש לקבל את הפתק של המוכרים התומך בהצעה, וזאת מן הטעם שהמועד הקובע על פי החוק הוא מועד ההצבעה, שבו הייתה הדירה עדיין בבעלות המוכרים. לעניין זה הפנו התובעים לנסח הרישום ממנו עולה כי במועד ההצבעה היו המוכרים רשומים כבעלי הדירה. כמו כן, נטען כי למיטב ידיעתם, הקונה עברה להתגורר בדירה מספר שבועות לאחר מועד ההצבעה; ובחודש זה אף לא שילמה את תשלומי החזקת הבית המשותף. משכך, ומאחר שהעסקה לא נרשמה, אין לראות בקונה כבעלים של הדירה וכבעלת זכות הצבעה באסיפה הכללית. נוסף על כך נטען, שעיון בתקנון המוסכם מעלה כי 20 בעלי הדירות שהצביעו בעד ההצעה מחזיקות בשטח משותף של למעלה ממחצית הרכוש המשותף ועל כן הם מהווים רוב על פי דין.

21. לטענת הנתבעים, הרישום הטכני בנסח לא יכול לשמש מדד יחידי לקביעת זהותם של בעלי הדירה, ודי בעובדה שבעת ההצבעה הקונה שילמה את מלוא תמורת הדירה, גרה בדירה או שיפצה אותה כדי להקנות לה זכות הצבעה, בהיותה הבעלים בפועל של הדירה. משכך, ומאחר שהקונה מתנגדת להצעה, אין רוב להתקנת מנגנון שבת באחת מן המעליות. כמו כן, נטען שהתנהלות התובעים לאורך הדרך הייתה חסרת תוס לב, בשונה מהנתבעים שהלכו לקראת התובעים בנושאים אחרים הקשורים להיותם שומרי שבת, כגון הפעלת תאורה לאורך כל שעות השבת והחגים. התובעים מזכירים בסיכומיהם שמדובר בבית משותף בעל צביון חילוני ושהנימוק הקשור למצבה הבריאותי של בתם אינו מצדיק הפעלת מעלית שבת.

הליכים דיוניים לאחר הגשת הסיכומים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/273/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

22. לאחר עיון בסיכומי הצדדים סברתי כי על מנת לקבל את התמונה המלאה יש לעיין בחוזה המכר בין המוכרים לקונים ועל כן הוריתי לנתבעים להמציא את החוזה האמור. בתגובה, הנתבעים צירפו שלושה עמודים בלבד מתוך החוזה.

23. בהחלטתי מיום 21.11.2021 קבעתי את התיק להוכחות לאחר שסברתי כי אין מנוס מלקבל הכרעה במחלוקת עובדתית שהתגלעה בין הצדדים, כלהלן:

"בהחלטתי מיום 31.8.2021 נאמר, בין היתר, כי מהודעות הצדדים עולה שאין מחלוקת עובדתית בין הצדדים והסוגייה הצריכה הכרעה היא משפטית, שתוכרע על סמך הכתובים. עם זאת, למקרא סיכומי הצדדים עולה כי קיימת מחלוקת עובדתית בין הצדדים ואין מנוס מקיום דיון הוכחות. זאת, על אף, שעל פניו עודני סבור כי השאלה המשפטית היא הדומיננטית בנסיבות".

24. ביום 21.11.2021 הגיש ב"כ הנתבעים בקשה להורות על ביטול החלטתי מיום 21.11.2021. הבקשה, שנוסחה בלשון משתלחת, נשענה על כך שלאחר שנקבעו סיכומים בתיק אין מקום לקביעת דיון הוכחות, ושיש ליתן פסק דין על סמך הסיכומים בלבד. חרף האמור בבקשה, לא מצאתי לחזור מהחלטתי ולאחר עיכובים שנגרמו בעטיים של הנתבעים, התקיימו שני דיוני הוכחות ביום 7.4.2022 וביום 25.4.2022. במהלך דיון ההוכחות העידו התובע ומר אילן רוגשטיין מטעם הנתבעים. כמו כן, העידה הקונה באמצעות היועדות חזותית. בסופם של דיוני ההוכחות הוריתי לצדדים להגיש השלמת סיכומים, ומשאלה הוגשו הגיעה העת להכרעה.

דיון והכרעה

המסגרת הנורמטיבית

25. סעיף 59 לחוק המקרקעין שכותרתו "הפעלת מעלית כמעלית שבת" עוסק באופן קבלת החלטה בעניין הפעלת מעלית כמעלית שבת ובאופנים בה תופעל מעלית שבת בבית משותף, וזה לשונו (בפרטים הנוגעים לענייננו):

"59. בבית משותף שבו דירות המשמשות למגורים, כולן או חלקן, ושבן מותקנת יותר ממעלית אחת ובאחת המעליות הותקן מנגנון פיקוד שבת, רשאי כל בעל דירה לדרוש כי המעלית שבה הותקן המנגנון תופעל כמעלית שבת; דרש בעל דירה, כאמור, תופעל המעלית כמעלית שבת.

(א) בבית משותף כאמור בסעיף קטן (א), שמוותקנת בו מעלית אחת או יותר ולא הותקן באחת המעליות, לפי העניין, מנגנון פיקוד שבת, רשאים



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/273/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

רוב בעלי הדירות להחליט על התקנת מנגנון פיקוד שבת, וכן על הפעלת המעלית או אחת המעליות, לפי העניין, כמעלית שבת.

....

(ז) הוראות פרק ו' סימן ד' יחולו על הדיון לפי סעיף זה בפני המפקח, בשינויים המחויבים.

(ח) בסעיף זה - "מנגנון פיקוד שבת" - כהגדרתו בחוק התקנת מעליות שבת בבניינים ציבוריים ובנייני מגורים (הוראות ותיקוני חקיקה), התשס"א – 988". מעלית שבת" - מעלית שבה מותקן מנגנון פיקוד שבת ושהתקניו לגביה הוראות סעיף קטן (א) או (א1) לפי העניין.

26. המחוקק הבחין, אפוא, בין מצב שבו הותקן מנגנון פיקוד שבת באחת מהמעליות בבית המשותף, שאז די בדרישה של בעל דירה שבה הותקן המנגנון, כדי שאותה מעלית תופעל כמעלית שבת מעלית שבת לצורך הפעלה, ובין מצב שבו לא קיים מנגנון כאמור, ולצורך התקנתו יש צורך בהחלטה של רוב בעלי הדירות בבית המשותף.

27. המקרה שלפנינו נכנס, כאמור, לגדרו של סעיף 59(א1) לחוק המקרקעין, קרי בהתקנת מנגנון פיקוד שבת באחת משתי המעליות בבית המשותף. משכך, עלינו לבחון האם התקבלה החלטה של רוב בעלי דירות להתקנת מנגנון כאמור ולהפעלת מעלית שבת.

28. בהקשר זה יוזכר, כי מושג הבעלות קיבל ביטוי לאורך חוק המקרקעין, ובמיוחד בהגדרה שבסעיף 2 לחוק כ"זכות להחזיק במקרקעין, להשתמש בהם ולעשות בהם כל דבר וכל עסקה בכפוף להגבלות לפי דין או לפי הסכם". הקניית הבעלות נעשית באמצעות "עסקה במקרקעין" כהגדרתה בסעיפים 6-8 לחוק כלהלן:

6. עסקה במקרקעין היא הקניה של בעלות או של זכות אחרת במקרקעין לפי רצון המקנה, למעט הורשה על פי צוואה.

7. (א) עסקה במקרקעין טעונה רישום; העסקה נגמרת ברישום, ורואים את השעה שבה אישר הרשם את העסקה לרישום כשעת הרישום.

(ב) עסקה שלא נגמרה ברישום רואים אותה כהתחייבות לעשות עסקה.

8. התחייבות לעשות עסקה במקרקעין טעונה מסמך בכתב.

אמנם, סעיפים שונים בחוק המקרקעין, כמו גם הוראות התקנון המצוי שבתוספת לחוק, מקנים זכויות מסוימות גם לחוכר לדורות לרבות הזכות להצביע באסיפה הכללית (ראו, לדוגמה, סעיף 52 לחוק וסעיף 1 לתקנון המצוי שבתוספת לחוק). ואולם, ברור כי זכות הצבעה וקבלת החלטה בבית משותף, ובפרט לפי סעיף 59(א1) נתונה לבעלים של דירה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/273/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הרשומים ככאלה בפנקסי הרישום (וראו גם בסעיף 14(א) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק הקובע ש"כל בעל דירה רשאי להשתתף באסיפה כללית ולהצביע בה בעצמו או ע"י בא כוח"); והשוו לסעיף 17 לחוק המקנה זכות גם למחזיק לעניין הסגת גבול בלבד).

0

29. אין מחלוקת כי בעת הרלוונטית המוכרים היו רשומים בנסח כבעלים של דירה 19. על רקע הסקירה הנורמטיבית לעיל, אני סבור שככלל במקרי הכרעה על דרך רוב בעלי הדירות בבית משותף, שאלת הבעלות הבאה לידי ביטוי ברישום היא המכריעה ולא החזקה. ודוק - ייתכנו מצבים שבהם הבעלות הרשומה אינה מעידה על הבעלות בפועל, בשל סמיכות הזמנים שלא אפשרה לקונה לרשום את הדירה על שמו או בעטיין של נסיבות אחרות המעכבות את הרישום, ואולם, כפי שאראה להלן, המקרה שלפניי אינו נכנס לגדר אחד מהמצבים הללו.

30. כאמור, הצדדים חלוקים בשאלה מי היה בעל זכות ההצבעה במועד כינוס האסיפה השנייה - המוכרים או הקונים של דירה מספר 19. לשם כך, אזכיר את השתלשלות האירועים הכרונולוגית עד היום:

- (-) ביום 18.2.2020 התקיימה האסיפה הראשונה;
- (-) ביום 27.2.2020 פרסמה נציגות הבית את תוצאות ההצבעה הדוחה את הבקשה להפעלת מנגנון מעלית שבת;
- (-) ביום 20.7.2020 הגישו התובעים תביעה למפקח על רישום מקרקעין;
- (-) ביום 8.6.2021 התקיימה הישיבה השנייה של האסיפה הכללית;
- (-) ביום 22.6.2021 הסתיים מועד ההצבעות (14 יום ממועד כינוס האסיפה הכללית (השנייה));
- (-) ביום 23.6.2021 פרסמה נציגות הבית המשותף את תוצאות ההצבעה של האסיפה הכללית;

אין מחלוקת כי חוזה המכר של דירה מספר 19 נכרת ביום 15.11.2020 ולפי המופיע בנסח הרישום, הערת אזהרה נרשמה לטובת הקונה ביום 16.11.2020. כמו כן, לפי המוסכם בחוזה המכר, מועד מסירת החזקה בדירה הוא 30.7.2021 בכפוף לתשלום יתרת התמורה עבור הדירה. ואולם, לטענת הנתבעים הקונה קיבלה את החזקה בדירה בפועל כבר ביום 20.6.2021, קרי יום לפני תום מועד ההצבעה. טענה זו של הנתבעים נסמכה אך ורק על הודעת הקונה, שכיום היא הבעלים הבלעדיים של הדירה, למרות שטרם עודכן הרישום בנסח הרישום. מעבר לכך, לא הובאה מטעם הנתבעים כל אסמכתא או ראיה המוכיחה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/273/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

את טענתם כי ביום הנטען הקונה החזיקה בדירה מתוקף בעלותה. כך, ניתן היה להביא ראיה להוכחת מועד העברת התשלום האחרון, תצהיר של עורכי הדין שייצגו את הצדדים בהליך המכר, תשלום הוצאות הבית המשותף על ידי הקונה במועד זה, חשבון ארנונה, אישורי עירייה וכיו"ב. ואולם, כל אלה לא נעשו על ידי הנתבעים, וזאת יש לומר, על אף ההזדמנויות הרבות שהיו להם. בהקשר זה אציין את הכלל הידוע מימים ימימה לפיו מעמידים בעל דין בחזקתו, שלא ימנע מבית המשפט ראיה, שהיא לטובתו, ואם נמנע מהבאת ראיה רלבנטית שהיא בהישג ידו, ואין לו לכך הסבר סביר ניתן להסיק, שאילו הובאה הראיה, הייתה פועלת נגדו (ע"א 2275/90 לימה נ' רוזנברג, פ"ד מז(2) 606 (1993); ע"א 8294/14 רוני גנגינה ואח' נ' פקיד שומה פתח תקוה, בפסקה 24 (20.3.2018)). יתר על כן, הנתבעים נמנעו מלהציג את חוזה המכר בטענה שהחוזה מצוי ברישומי הטאבו, ואף התנהלות זו פועלת ראייתית לחובתם. רק במסגרת סיכומיהם המשלימים, צירפו הנתבעים מסמך המעיד לכאורה על כך שהקונה ביצעה את העברת יתרת התשלום ביום 20.6.2021. ואולם, מדובר במסמך שהוגש שלא במסגרת תיק המוצגים ולא ניתן היה לחקור לגביו את הנתבעים או את חותם המסמך, ולכן אין לתת משקל למסמך האמור. מנגד, אין מחלוקת כי בעת הרלוונטית, הדירה לא הייתה רשומה על שם הקונים. למעשה הבקשה לרישום הוגשה ביום 18.7.2021 והבעלות נרשמה בפועל ביום 22.7.2021 [במאמר מוסגר יצוין כי על פי הודעת הקונה, הערת אזהרה נרשמה ביום 21.1.2021, וזאת בניגוד למופיע בנסח הרישום]. נוסף על כך, לטענת התובעים, שלא נסתרה, הקונה כלל לא השתתפה באסיפת הדיירים שהתקיימה בתאריך 8.6.2021 על אף שלדבריה מספר ימים לאחר מכן קיבלה את החזקה בדירה.

31. העולה מן האמור, שאף אם ניתן היה לראות בקונה כמחזיקה בדירה ובעלת זכות הצבעה באסיפה השנייה, הנתבעים לא השכילו לצרף כל ראיה התומכת בגרסתם; אלא שגם לאחר ששמעתי את המצהירים מטעם הנתבעים ובכללם הקונה, לא מצאתי כי במאזן ההסתברויות הוכחה עמדתם. נהפוך הוא.

32. הנתבעים תלו יהבם בעדותו של מר רוגשטיין שלא ניתן היה ללמוד ממנה דבר בנוגע למעמדה של הקונה בעת ההצבעה. יתרה מכך, העד, שהיה חלק מנציגות הבית המשותף באותה העת, ובמסגרת תפקידו ספר את קולות המצביעים יחד עם שני בעלי דירות אחרים, העיד כי הוא או בת זוגו היו אלה שהחתימו את הקונה על טפסי ההצבעה (ראו עמ' 6-7 לפרוטוקול מיום 7.4.2022); יצוין כי גם הקונה חיזקה את הגרסה הנ"ל – ראו עמ' 8 לפרוטוקול מיום 25.4.2022). ואולם, העד מסר שתי גרסאות סותרות בנוגע לאופן ספירת הקולות: בתחילה סיפר שהייתה חסרה הצבעה של דירה מס' 19 (עמ' 7 שורה 5 ועמ' 8 שורות 4-12 לפרוטוקול יום 7.4.2022) ולאחר מכן חזר בו וטען – כפי שנטען בכתב ההגנה, כי למעשה הייתה הצבעה כפולה עבור דירה 19 (עמ' 9 שורות 5-8). מעבר לכך, שמדובר בגרסה בלתי קוהרנטית לאירועים שהתרחשו, מעורבותו של העד בספירת הקולות מחד



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון**

מס' תיק: 4/273/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

גיסא, והצבעת הקונה שהתנגדה למתווה מאידך גיסא, אומרת דרשני ומשליכה בעיני על מהימנותו.

33. גם עדותה של הקונה לא חיזקה בעיניי את טענת הנתבעים בנוגע למועד שבו קיבלה לידיה את החזקה בדירה. אמנם, העדה העידה על קבלת החזקה בדירה ביום 20.6.2022 אך הסבריה מדוע הקדימה את מועד הכניסה חרף לוח התשלומים שבחווה, לא הניחו את דעתי, מה עוד שטענה כי יש בידה צילום צ'ק בנקאי למועד התשלום האחרון אך היא לא טרחה להציגו בדיון (ראו עמ' 9-10 לפרוטוקול מיום 25.4.2022; וראו האסמכתאות לעיל, בפסקה 30). כמו כן, הקונה העידה כי מספר שכנים הגיעו להחתים אותה על פתקי ההצבעה בהפרש של מספר ימים (עמ' 8 לפרוטוקול שורות 27-31):

”ש: מי הביא לך את הדף הזה?”

ת: שכנים בקומה 7, כמה שכנים. לא ביחד. אחד הביא ואחרי כמה ימים

אחר הביא, בגלל שחשבו שאני לא ראיתי את זה”

לטעמי גרסה זו, המדברת על הפרש של מספר ימים בין החתימות אינה עולה בקנה אחד עם המועדים הנתבעים על ידי הנתבעים – קרי, קבלת חזקה לדירה ביום 20.6.2021 ומועד תום ההצבעה כעבור יומיים בלבד, ביום 22.6.2022, והיא מחלישה את גרסתם.

34. מכל האמור עולה כי הנתבעים לא הצליחו להוכיח במאזן ההסתברויות כי הנתבעת אכן הייתה הבעלים של דירה מספר 19 במועד ההצבעה, וממילא לא הייתה לה זכות הצבעה. בהקשר זה, בניגוד לטענת הנתבעים (ראו סעיף 32 לסיכומיהם), אני סבור כי חובת ההוכחה בעניין החזקת הדירה בעת הרלוונטית הייתה מוטלת על הנתבעים בלבד ולא על התובעים, בשם לב כי הבעלות הרשומה נותרה על שמם של המוכרים, ובשים לב כי בעת ספירת הקולות נותרו שני פתקי הצבעה על שם דירה מספר 19. משכך, אני קובע כי פתק ההצבעה של הבעלים הקודמים הוא הקובע ועל כן הקונה נכנסה בנעליהם (ראו: ע”א 402/80 **”אתגר” הקלוב הישראלי החדש למסחר ביהלומים בע”מ נ’ מ.ב.א. החזקות ונכסים בע”מ**, פ”ד לה(3) 309 (1981)).

35. אשר על כן, ולאור האמור בפרוטוקול האסיפה השנייה מיום 23.6.2021, אני סבור שאכן נמצא רוב להתקנת מנגנון פיקוד שבת, בהינתן שהקול הקובע הוא של המוכר שהיה בעד ההצעה, ואין לקחת בחשבון את הקול הנוסף של הקונה. משכך, הקונה – כמו יתר הדיירים מחויבים להחלטת הרוב של האסיפה הכללית. משהגעתי למסקנה זו אני רואה טעם להכריע בשאלה אותה העלו התובעים, האם יש נפקות לכך שאלה שהצביעו בעד ההצעה, מלבד בעליה של דירה 19, מחזיקים ברוב השטח המשותף.

36. לאור האמור לעיל ובהתבסס על תוצאות ההצבעה שפורסמו ביום 23.6.2021 (21 בעד ההצעה אל מול 18 נגדה), אני מאשר את ההצעה המוזכרת לעיל, מלבד סעיפים 7, 8 ו-9 סיפא העוסקים בשינוי התקנון המוסכם שאינו חלק מההצבעה הנדונה ומצריך הסכמה ברוב שונה מזה שהתקבלה בו ההחלטה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חולון

מס' תיק: 4/273/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

37. אשר לחיוב בהוצאות ההליך: כלל הוא בדין הישראלי כי בעל דין שהפסיד בהליך משפטי יחויב בהוצאות ריאליות של בעל הדין שכנגד (ראו: ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן – משרד עורכי דין, בפסקה 67 והאסמכתאות שם (28.2.2018) (להלן: עניין אורהייטק)). כלל זה קיבל אף ביטוי בתקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן: התקנות), הקובעת כך - "חיוב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין".

38. יתר על כן, התקנות במתכונתן הנוכחית אף מחייבות את הערכאה השיפוטית לפסוק הוצאות בתום הדיון, אלא אם קיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות (תקנה 152 לתקנות). באשר לגובה ההוצאות שייפסקו, בהתאם לתקנה 153(ג) לתקנות, על הערכאה הדיונית להתחשב, בין היתר, "בשווי הסעד שנפסק וביחס שבינו לבין הסכום שנתבע, בדרך שבה ניהלו בעלי הדין את הדיון, במורכבות ההליך, בהשקעת המשאבים בהכנתו ובניהולו ובסכום ההוצאות שהתבקש" (וראו גם: עניין אורהייטק, שם). כמו כן, נקבע בפסיקה שפסיקת הוצאות בשיעור ריאלי כפופה להיות ההוצאות סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך, וזאת כדי למנוע מצב שבו הוצאות גבוהות יביאו להרתעת יתר של בעלי דין, ייקור של הליכים משפטיים ופגיעה בזכות הגישה לערכאות (Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, בפסקה 9 (28.12.2020)).

39. יישום האמור בעניינו, בשים לב לכך כי מדובר בהליך שנמשך זמן רב על רקע העובדה כי ניתן פסק דין בהעדר תגובה להודעת התובעים ושפסק הדין בוטל בשל בקשת הנתבעים; נערכו מספר דיונים בתיק; ושדיוני ההוכחות נדחו בעטיים של הנתבעים – אני סבור שיש לפסוק הוצאות ריאליות לטובת התובעים, על פי אומד דעתי מאחר שלא צורפו קבלות. מנגד, מצאתי להפחית מהוצאות אלה נוכח העובדה כי התובעים לא עמדו בכללים שהתוויתי בהחלטתי מיום 25.4.2022 בעניין הגשת הסיכומים, אף לאחר שניתנה להם הזדמנות לתקן את כתב הסיכומים (ראו החלטתי מיום 12.5.2022). אני פוסק לטובת התובעים הוצאות בסך 12,000 ש"ח שישולמו על ידי הנתבעים, ביחד ולחוד (מלבד נתבעים 46 ו-64), תוך 30 יום מהיום.

ניתן היום כ"ד אייר, תשפ"ב (25 מאי, 2022) בהעדר הצדדים. עותק יומצא.

אורי שלומאי

מפקח על רישום מקרקעין
חולון